

학교폭력 피해 신고, 그 이후의 현실

글쓰기 시스템 3단계(법령/지침) 업로드용 | 피해학생 학부모의 기대와 현장의 구조적 괴리를 뒷받침하는
법령/지침/연구

1. "학교폭력" 개념의 포괄성이 만드는 현장의 혼란

근거: 학교폭력예방법 제2조 + 한국법제연구원 연구보고 24-07 (김현희, 2024)

현행법은 상해/폭행/감금 같은 형법상 범죄와, 따돌림/사이버폭력처럼 형법 구성요건에 포함되지 않는 행위를 아무런 기준 없이 혼재시켜 나열하고 있다. 이로 인해 학생 간 다양한 갈등이 원인이나 맥락의 특수성이 고려되지 않은 채 "폭력"으로 단순화되고 획일적으로 처리된다.

- 미국 YRBSS는 "비슷한 힘을 가진 두 학생이 친근한 방식으로 놀리고 싸우는 것은 괴롭힘에 해당하지 않는다"고 명시 -- 한국에는 이 구분이 없음
- 일본: "いじめ"(괴롭힘), 영미권: "bullying" -- 장소가 아닌 행위 중심 용어. 한국만 "학교폭력"이라는 장소 기반 명칭 사용
- 학교 밖에서 발생한 사안도 26.7%에 달하지만 모두 "학교폭력"으로 분류됨 (2024 실태조사)

출처: 학교폭력예방법 제2조 / 김현희, 학교폭력 예방과 대응을 위한 법제 개선방안 연구 (한국법제연구원, 2024) p.261

출처: 추지윤 외, 학교폭력 실태조사 해외사례 비교 연구 (이화여대, 2022)

2. 학교장 자체해결제 -- "해결"이라는 이름의 공백

근거: 법 제13조의2, 매뉴얼 07절, 서교연 2023-96, 차영경(2024)

자체해결 4요건(2주 미만 진단서, 재산피해 없음, 비지속적, 비보복) + 피해측 서면 동의 필수. 그러나 자체해결로 결정된 이후 학교가 할 수 있는 일이 법적으로 명확하지 않다:

- 심의위원회 조치(1~9호)만 법적 효력을 가지므로, 자체해결 시 교육적 조치는 "권고"만 가능하고 가해측이 거부하면 강제할 법적 근거가 부족
- 자체해결 이후 구체적 사후 조치(반성, 용서, 관계회복)가 부재하여 재발 방지에 한계 (차영경, 2024)
- 피해측이 동의를 거부하면 경미한 사안도 심의위원회로 감 -- 자체해결 비율이 73.4%(2016) -> 59.4%(2018)로 감소 추세
- 경기도 초등학교 자체해결 비율: 75.4%(2020) -> 69.5%(2022) 역시 감소

[현장의 목소리]

"학교에서 교육적으로 하려면 지도도 하고 상담이든 면담이든 오가야 되는데, 그런 게 다 묶인 상태에서 학교에 접수해서 무언가의 조치와 처벌을 원하는 식으로 해결을 바라다 보니 점점 교육적인 해결과 멀어지는 게 아닌가" -- 전담교사 C (서교연 2023-96)

출처: 합의적 질적 연구(2020) / 경기도교육연구원(2023) / 서교연 2023-96(장선희)

3. 학급교체/전학 조치의 행정심판 취소 위험

근거: 법 제17조의2, 매뉴얼 14절, 뉴시스(2025.10.15, 원문 검증)

학급교체나 전학을 받더라도, 가해측이 집행정지를 신청하면 상당한 확률로 조치가 정지되어 가해학생이 원래 학급/학교로 복귀한다.

구분	신청 건수	인용 건수	인용률
행정심판 - 가해학생	1,700건	700건	41.18%
행정심판 - 피해학생	160건	55건	34.38%
행정소송 - 가해학생	663건	263건	39.67%
행정소송 - 피해학생	53건	15건	28.30%

2022~2024 최근 3년 / 출처: 뉴시스 (강경숙 의원실, 교육부 자료)

https://www.newsis.com/view/NISX20251013_0003361018

- 가해학생 집행정지 신청이 피해학생의 10.6~12.5배 많음
- 가해학생 인용률이 피해학생보다 약 10%p 높음
- 전학+퇴학 처분 비율 자체도 2020년 8.6% -> 2022년 4.7%로 감소 추세 (트리플라잇, 2023)
- 긴급조치 -> 심의위 추인 -> 대책위 결정까지 최소 3단계를 거쳐야 확정, 어느 단계에서든 번복 시 가해학생 복귀

시사점: 학급교체를 요구해서 받더라도 41% 확률로 집행정지가 인용되어 가해학생이 돌아올 수 있다. 이것이 현장에서 학급교체를 신중하게 접근해야 하는 현실적 이유.

4. 학교폭력 담당교사 -- 교육자인가, 수사관인가

근거: 서교연 2023-96, 서울경제(2023.3.27, 원문 검증), KCI 전담조사관 실효성 논문(2024)

현행 구조에서 학교폭력 책임교사는 수업과 생활지도를 하면서 동시에 법적 분쟁 수준의 사안처리를 담당해야 하는 이중 역할에 놓여 있다.

항목	수치	출처
전국 중고교 학폭 책임교사	6,064명	서울경제 2023.3.27
이 중 기간제 교사	약 25% (1,418명)	위 동일
이 중 10년차 미만 저연차	약 33% (2,026명)	위 동일
처리해야 할 서류	최소 15종	에듀인뉴스
전담조사관 배치 후 업무경감	체감 못 함, 오히려 증가	KCI 논문 2024

[현장의 목소리]

"책임교사라는 말이 진짜 웃긴 거거든요. 규정 자체가 은폐가 돼도 책임져야 하고, 사안이 잘못 처리돼도 책임져야 하고." -- 교사A (차영경, 2024)

"학교폭력 담당교사에게 권한이 없잖아요. 특히 요즘은 학교폭력이 일어나면 학생을 상대하는 게 아니라 학부모를 상대하는 일이 더 많아지고 있어요." -- 교사F (차영경, 2024)

교사의 3가지 딜레마 (서교연 2023-96, 장선희):

- 판단의 딜레마: "누가 피해자이고 누가 가해자인가" -- 초등학교는 가해와 피해가 뒤섞인 사례가 대부분
- 역할의 딜레마: "나는 교사인가 경찰인가" -- 교육자 vs 사안조사자 정체성 갈등
- 태도의 딜레마: "교육적으로 접근할 것인가, 소극적으로 방어할 것인가" -- 은폐 의혹/아동학대 고발 우려

5. 학부모의 기대와 현장의 현실 사이

근거: 교육부 제5차 기본계획(2025~2029), 서교연 2023-96, 임재연(2023)

교육부가 공식 인정: "경미한 사안에 대한 접수 및 심의 증가 추세", 최근 3년간 심의위 심의 결과 "학교폭력 아닌" 사안 비중 증가.

- 교육적 해결을 경험하지 못한 교원: 32.9% / 인지하지 못한 학부모: 40.8% (서교연 2023-96)
- 교육적 해결 저해 요인 1위: 법/제도 및 사회적 요인 (4.30/5점) > 학부모 요인(4.01) > 교사 요인(3.86)
- 심의위원회 개최해도 약 40%의 피해학생에게 보호조치 미실시 (임재연, 2023)
- 피해학생 보호조치의 80%가 심리상담에 편중, 학습/교육적 회복 조치 부재

[현장의 목소리]

"놀렸어요, 놀다가 때렸어요, 재가 지난번에도 시비를 걸었어요 -- 이런 정도를 가지고 계속 접수를 하고 있는 상황" -- 전담교사 C (서교연 2023-96)

"학교폭력을 무기로 사용하시는 분들이 생기는 것 같아요. 처벌을 목적으로, 욕하는 마음에, 보복을 위해 무분별하게 학교폭력 신고가 이루어지지 않도록 뭔가 장치가 하나 더 있었으면 좋겠다" -- 교사K (차영경, 2024)

6. 초등 저학년 -- 학교폭력 프레임이 맞지 않는 아이들

근거: 경기도교육연구원(2023), SBS(2025.6.16), 교육부 제5차 기본계획, 소년법

- 교원 45.3%: 저학년 사안 중 사소한 오해/감정싸움 비중이 80% 이상 (경기도교육연구원 설문, 교원 4,570명)
- 초1~3학년 심의 중 약 30%가 "조치 없음"으로 종결, 1학년은 약 50% (SBS 2025.6.16)
- 2023학년도 초1~2 심의 중 25%가 "학교폭력 아님" 결정 (교육부 제5차 기본계획)
- 만 10세 미만은 소년법상 촉법소년에도 해당하지 않으나, 학교폭력예방법은 연령 제한 없이 동일 적용
- 의정부지법 2020.8.13. 선고: 만 10세 미만 학생의 행위가 학교폭력에 해당하는지 "엄격하게 판단함이 타당"

[현장의 목소리]

"저학년 같은 경우는 애들은 아무것도 몰라요. 자기네끼리 또 놀아요. 학부모들만 소송 걸고 싸우고" -- 학교폭력 담당교사 B (경기도교육연구원, 2023)

관계회복 숙려제 (대안적 선례): 서울시교육청 2025.9월~ 초1~3 시범, 교육부 2026.3월~ 전국 초1~2 시범 도입. 서울시 2024 관계조정 실적: 273건 중 183건 해결, 성공률 93%, 심의 간 비율 7% 미만.

출처: 피앤피뉴스 (2025.6.17) / SBS D리포트 (2025.6.16) / 경향신문 / 오마이뉴스

7. 해외는 어떻게 하고 있는가

근거: 임재연(2018), 비교교육연구(2020), 김상곤 외(2013), 김하영 외(2023)

국가	접근 방식	핵심 특징
노르웨이	OBPP/ZERO/RESPECT	학교/학급/개인 다차원 접근 교육부 주도 4개 프로그램 체계 운영

국가	접근 방식	핵심 특징
핀란드	KiVa/VERSO	KiVa: 방관자 역할 변화 초점, 학교 90% 실시 VERSO: 또래조정으로 교사 부담 경감
독일	PiT/KIBBS	교사+경찰+사회복지사 팀 기반 학교사회복지사가 사안 담당
한국	학교폭력예방법	교사 1인에 예방~사후관리 집중 전문인력 분담 체계 미비

- 4개국 공통: 전문인력과 역할 분담, 장기적 예방 중심, 처벌보다 교육적 접근 우선
- 한국: "CCTV/보안관 등 물리적 환경 중심 대응에 치우쳐 있으며, 외국처럼 장기적이고 교육적인 예방 프로그램 투자가 필요" (김상곤 외, 2013)

참고 자료

1. 2026 경기형 학교폭력 사안처리 매뉴얼 (경기도교육청)
2. 학교폭력예방법 (법률 제20670호, 2025.1.21. 시행)
3. 장선희, 학교폭력의 교육적 해결을 위한 제도 개선 방안 (서교연 2023-96)
4. 차영경/이재용, 초등학교 학교폭력 학교장 자체해결제 개선방안 (한국초등교육, 2024)
5. 김현희, 학교폭력 예방과 대응을 위한 법제 개선방안 연구 (한국법제연구원, 2024)
6. 임재연, 피해학생 보호와 가해학생 선도 조치의 현황/문제점/개선방안 (한국교육논총, 2023)
7. 박주형 외, 초등저학년 학교폭력 사안처리 절차개선연구 (경기도교육연구원, 2023)
8. 임재연, 한국과 외국의 학교폭력 관련 교사 역할 비교 (목원대, 2018)
9. 추지윤/신태섭 외, 학교폭력 실태조사 해외사례 비교 (이화여대, 2022)
10. 뉴시스, 학폭 처분 집행정지 통계 (2025.10.15) - newsis.com
11. 서울경제, 학폭 곳은일 떠맡는 기간제/저연차 교사 (2023.3.27) - sedaily.com
12. 교육부 제5차 학교폭력 예방 및 대책 기본계획 (2025~2029)